SENTENCIA No. 096

Radicado No. 68001312100120210003700

Bucaramanga, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y PARTES

Tipo de proceso: Solicitud de Restitución de Tierras.
Demandantes/Solicitante/Accionante: Hernando, Wilmer Andrés, Gloria Lucía y Edna Mayerling Niño Rivera, quienes actúan en calidad de herederos legitimados de Fernando Niño (q.e.p.d.) y Fanny Rivera de Niño (q.e.p.d.).
Demandado/Oposición/Accionado: N/A.
Predio: 1. "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)**", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá (Santander), su área georreferenciada corresponde a 606 m2 y se identifica con el FMI 300-269738 (activo) de la ORIP de Bucaramanga y la Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000.
2. "**LA LAGUNITA**", se encuentra ubicado en la vereda San Isidro del municipio de Suratá (Santander), su área georreferenciada corresponde a 2 Ha + 2308 m2 y se identifica con el FMI 300-269740 (activo) de la ORIP de Bucaramanga y la Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000.

II. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a proferir sentencia de única instancia y sin oposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011, dentro del proceso de restitución de tierras adelantado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS - TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO, en nombre y representación de HERNANDO, WILMER ANDRÉS, GLORIA LUCÍA y EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA, quienes actúan en calidad de legitimados de FERNANDO NIÑO y FANNY RIVERA DE NIÑO (ambos fallecidos), con relación a los predios denominados: i) "**C 2A 2A IMP (LOTE URBANO)**", el cual se encuentra ubicado en la vereda San Isidro – Centro del municipio de Suratá (Santander), identificado con el FMI No. 300-269738 y Cédula Catastral No. 68-780-03-00-0007-0001-000 y con área georreferenciada de 606 M^2, y, ii) "**LA LAGUNITA**", localizado en la vereda San Isidro del citado municipio, distinguido con el FMI No. 300-269740 y Cédula Catastral No. 68-780-00-02-0005-0099-000 y con área georreferenciada de 2 Has con 2308 M^2.

III. ANTECEDENTES

3.1. FERNANDO NIÑO adquirió el predio denominado "C 2A 2A imp. (Lote urbano)" con un área de 8892 M^2, localizado en el casco urbano del municipio de Suratá, por compraventa celebrada con su suegra, ANA DE DIOS HERNÁNDEZ VIUDA DE RIBERA (Sic) en el año 1975, posteriormente, en el año de 1999 le fue adjudicado en su favor por parte del INCORA mediante Resolución 0304 del 20 de mayo de la misma anualidad debidamente registrada en el FMI No. 300-269738. Al momento en el que se adquirió el predio se encontraba sin construcción o actividad económica desarrollada en su interior, razón por la cual se construyó una casa de 12 habitaciones y sembró un cultivo de curuba, destinándolo como su lugar de habitación y el de su núcleo familiar.